

委託販売 申込書兼契約書

Photo and Culture OPOTO

Photo and Culture OPOTO（以下「甲」）と、下記の委託者（以下「乙」）は、乙の作品等の委託販売について、以下のとおり合意します。

1. 委託者について

お名前	
作家名・屋号	
ご住所	〒
お電話番号	
メールアドレス	
Instagram 等	@

お振込先

金融機関名	銀行	支店
預金種別	普通 ・ 当座	
口座番号		
口座名義（カナ）		

2. お預かりする品物

No.	品名	数量	販売価格（税込）	お渡し額（80%）
1			¥	¥
2			¥	¥
3			¥	¥
4			¥	¥
5			¥	¥

※ 追加でお預かりする場合は、別紙または本表への追記のうえ、双方で確認します。

委託期間 年 月 日 ～ 年 月 日

3. お取引の条件

第1条（委託）

乙は、前項に記載した品物（以下「本件商品」）の販売を甲に委託し、甲はこれを引き受けます。本件商品の所有権は、購入者に引き渡されるまで乙に帰属します。

第2条（販売価格）

販売価格は乙が定め、本書に記載したとおりとします。販売価格の変更や値引き販売は、事前に双方で協議のうえ決定します。

第3条（販売手数料）

甲は、販売代金（税込）の20%を販売手数料として受け取ります。乙へのお渡し額は、販売代金の80%となります。

第4条（精算）

1. 甲は毎月末日を締め日とし、当月に販売された分を集計します。
2. 甲は締め日の翌月10日に、乙が指定する口座へお渡し額を振り込みます。当日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌営業日（原則として翌月曜日）に振り込みます。
3. 振込手数料は甲が負担します。
4. 販売がなかった月は、振込・連絡ともに行いません。

第5条（保管）

甲は、本件商品を善良な管理者の注意をもって保管します。

第6条（破損・紛失時の取り扱い）

1. 甲の責めに帰すべき事由により本件商品が破損・紛失した場合、甲は当該商品のお渡し額（販売価格の80%）に相当する額を乙に支払います。
2. 次の場合について、甲は責任を負いません。
 - ・地震・水害・火災その他の天災による損傷
 - ・来場者が手に取った際に生じた損傷・汚損
 - ・経年変化、紙焼け、反りなど、商品の性質上避けられない変化
 - ・輸送中に生じた損傷（第8条2項の場合を含む）
3. 展示・陳列にあたり、来場者が手に取れる状態での陳列を望まない場合は、あらかじめお申し出ください。

第7条（委託期間と更新）

委託期間は本書に記載のとおりとします。期間満了後も継続を希望される場合は、双方の合意により延長できます。

第8条（返却）

1. 委託期間の満了時、売れ残った本件商品は店頭にてお返しします。
2. 郵送での返却をご希望の場合、送料は乙の負担とします。
3. 乙は、委託期間中であっても、甲に申し出ることによって本件商品を引き上げることができます。
4. 甲は、委託期間中であっても、店内の展示状況その他の事情により必要と判断した場合、乙に連絡のうえ、本件商品の全部または一部をお返しすることができます。この場合、乙に対して違約金その他の負担は生じません。

第9条（販売状況の共有）

乙から求めがあった場合、甲は販売状況を随時お知らせします。

第10条（個人情報）

甲は、本書で取得した乙の情報を、本件の連絡および精算の目的にのみ使用します。

第11条（協議）

本書に定めのない事項、または内容に疑義が生じた場合は、双方誠実に協議して解決します。

4. 確認

上記の内容に合意し、本書を2通作成のうえ、甲乙が各1通を保管します。

年 月 日

甲

所在地 鳥取県鳥取市川端1丁目119裏側入口2F

名称 Photo and Culture OPOTO

代表 吉田 修治 (印)

乙

ご住所

お名前 (印)